

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1236/2531 นายผวน แสงมณี กับพวก โจทก์
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำเลย
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อเป็นปัญหาข้อกฎหมายเพราะจำเลย
อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน วินิจฉัยพยาน
ไม่ครบถ้วนในข้อสาระสำคัญและวินิจฉัยพยานโดยผิดกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อ
กฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปหมายเหตุ
ทนายโจทก์ที่ 1-8 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

สำหรับโจทก์ที่ 9 แกลงคัดค้าน (อันดับ 97,100)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 1512/2531 ศาลแรงงานกลางสั่งรวม
พิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันกับคดีนี้ โดยให้เรียกโจทก์ในคดีหมายเลขแดงที่
1512/2531 ว่าโจทก์ที่ 9

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 139,822.56 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 131,101.44 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 73,428 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 62,878 บาท โจทก์ที่ 5 จำนวน 67,942 บาท โจทก์ที่ 6 จำนวน 67,942 บาท โจทก์ที่ 7 จำนวน 70,685 บาท โจทก์ที่ 8 จำนวน 67,942 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้นที่โจทก์แต่ละคนได้รับนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จและชำระแก่โจทก์ที่ 9 จำนวน 147,290 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 80)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 92)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2 ที่ได้ยกคำเบิกความและพยานเอกสารของจำเลยขึ้นอ้างแล้วขอให้รับฟังว่าโจทก์ได้ลักทรัพย์ของจำเลย พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีข้อพิรุธหรือขัดเหตุผล และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานของโจทก์เป็น อุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าโจทก์ไม่ได้ลักทรัพย์ของจำเลยอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2 ที่ได้ยกคำเบิกความและพยานเอกสารของจำเลยขึ้นอ้างแล้วขอให้รับฟังว่าโจทก์ได้ลักทรัพย์ของจำเลย พยานหลักฐานของ

จำเลยไม่มีข้อพิรุณหรือขัดเหตุผล และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานของโจทก์เป็น
อุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าโจทก์
ไม่ได้ลักทรัพย์ของจำเลยอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่
รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มานิช เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ